Acuerdo de Colaboración con Creadores

Acuerdo marco - Vidfluencer

Este Acuerdo de Colaboración con Creadores («Acuerdo») se celebra entre:

1. **Aryan Khan y Jonathan Neill, que operan conjuntamente como Vidfluencer**, una sociedad ordinaria (ordinary partnership), con actividad en vidfluencer.io («Empresa», «nosotros», «nos»); y

2. **La persona indicada en los Datos del Creador más abajo** («Creador», «usted»).

Entra en vigor cuando lo firmen ambas partes.

Datos del Creador

El Creador debe completarlos antes de firmar. Complete todos los campos marcados con * (escriba «N/A» si no corresponde). No podremos comenzar a trabajar hasta que estén completos.

Nombre legal completo *
Su propio nombre, tal como aparece en su documento de identidad. _____

Nombre de creador/canal
El nombre con el que publica, si es distinto. _____

Correo electrónico de contacto *
Para acuerdos, pagos y notificaciones formales. _____

Dirección *
Su domicilio particular o dirección comercial. _____

País de residencia *
Necesario para las normas fiscales y publicitarias. _____

Redes sociales y nombres de usuario *
Por ejemplo, enlaces de TikTok, YouTube e Instagram. _____

Método de pago *
PayPal / transferencia bancaria / Wise (seleccione uno). _____

Datos para el pago: _____

Número de IVA
Solo si está registrado a efectos del IVA. _____

Edad * (marque una opción): [ ] Tengo 18 años o más [ ] Soy menor de 18 años (un padre, madre o tutor legal también debe firmar al final)

1. Objeto y naturaleza de la relación

1.1 La Empresa gestiona un servicio que conecta a creadores de contenido con oportunidades de colaboración con marcas y de contenido generado por usuarios (UGC).

1.2 La Empresa no es una agencia de representación de talentos. No gestiona, dirige ni controla los canales, la estrategia de contenido ni la actividad del Creador con marcas, salvo en los acuerdos específicos que facilite conforme a este Acuerdo.

1.3 Este Acuerdo no crea una relación laboral, de representación (salvo la facilitación de los acuerdos específicos descritos a continuación), de sociedad ni de empresa conjunta. El Creador actúa en todo momento como contratista independiente y decide por su cuenta si acepta, rechaza o negocia una oportunidad.

1.4 Este Acuerdo no es exclusivo. El Creador puede seguir buscando y aceptando acuerdos con marcas por su cuenta o a través de terceros. La comisión de la Empresa (Sección 3) se aplica únicamente a los acuerdos que la Empresa presente, negocie o facilite de forma sustancial.

2. Servicios prestados por la Empresa

2.1 La Empresa:

• identificará y presentará al Creador oportunidades pertinentes de colaboración con marcas y de UGC;

• negociará las condiciones de los acuerdos en nombre del Creador cuando este se lo solicite; y

• emitirá un Anexo de Acuerdo específico para cada colaboración con una marca (véase la Sección 4).

2.2 Estos servicios no tienen ningún coste inicial para el Creador.

2.3 La Empresa informará al Creador de la marca a la que propone presentarlo y solo compartirá sus datos con una marca cuando el Creador haya dado su consentimiento.

2.4 La Empresa no está autorizada a firmar documentos en nombre del Creador ni a vincularlo a un acuerdo. El Creador solo queda obligado por un Anexo de Acuerdo que haya firmado.

3. Comisión

3.1 Porcentaje. La Empresa cobra una comisión del 20 % de los Honorarios del Acuerdo por todo acuerdo que consiga, presente o facilite de forma sustancial para el Creador, incluidas colaboraciones con marcas, contratos de UGC, patrocinios y acuerdos de afiliación (un «Acuerdo de la Empresa»). «Honorarios del Acuerdo» significa el importe total que la marca pague o deba pagar al Creador en virtud del acuerdo, excluido el IVA, según se indique en el Anexo de Acuerdo.

3.2 Cuándo se devenga. La comisión solo se devenga cuando se haya conseguido un acuerdo con éxito y, salvo que el Anexo de Acuerdo indique otra cosa, se calcula sobre los pagos que el Creador haya recibido efectivamente de la marca. Si no hay acuerdo, no hay comisión.

3.3 Quién paga y cómo. Cada Anexo de Acuerdo indicará el porcentaje y el importe de la comisión y si se descontará antes de pagar los fondos al Creador, se facturará por separado al Creador o la pagará la marca. Si la marca también paga una comisión a la Empresa por el mismo acuerdo, el Anexo de Acuerdo lo indicará y la Empresa no cobrará una comisión al Creador por ese acuerdo, salvo que el Anexo establezca claramente que se aplican ambas.

3.4 Renovaciones y prórrogas. Toda renovación o prórroga de un Acuerdo de la Empresa con la misma marca que se acuerde dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que la Empresa presentó por primera vez al Creador a esa marca se considerará un Acuerdo de la Empresa y estará sujeta a comisión. Una renovación o prórroga acordada después de ese plazo y sin intervención de la Empresa se considerará una oportunidad conseguida por el Creador de forma independiente y no estará sujeta a comisión.

3.5 Acuerdos independientes. No se aplica ninguna comisión a los acuerdos que el Creador consiga íntegramente por su cuenta, sin presentación ni intervención sustancial de la Empresa.

3.6 Prohibición de elusión. Durante los 6 meses siguientes a la fecha en que la Empresa presente por primera vez al Creador a una marca, el Creador no tratará con esa marca a través de otro canal con el fin de eludir la comisión.

3.7 Las partes acuerdan que la comisión limitada en el tiempo sobre acuerdos renovados o prorrogados constituye una protección razonable y proporcionada del interés legítimo de la Empresa en las presentaciones que realiza, y que su alcance y duración no superan lo necesario para ese fin.

4. Anexos de Acuerdo individuales

4.1 Cada acuerdo con una marca facilitado por la Empresa quedará documentado en un Anexo de Acuerdo separado, por escrito y firmado por el Creador. Cada Anexo especificará: el nombre de la marca, las entregas, las especificaciones del contenido, los derechos de uso concedidos, cualquier periodo de exclusividad, los Honorarios del Acuerdo, la comisión (véase la cláusula 3.3), quién paga al Creador y cuándo, los plazos y los requisitos específicos de la marca.

4.2 Si un Anexo de Acuerdo entra en conflicto con este Acuerdo, prevalecerá el Anexo, pero únicamente para ese acuerdo específico.

4.3 Ningún acuerdo con una marca será vinculante para el Creador hasta que este haya revisado y firmado el Anexo de Acuerdo correspondiente.

5. Condiciones de pago

5.1 Cada Anexo de Acuerdo indicará si la marca paga directamente al Creador o si paga a la Empresa.

5.2 Cuando la Empresa reciba dinero para el Creador, custodiará la parte que le corresponda y se la pagará por PayPal (salvo que se acuerde por escrito otro método) dentro de los 7 días siguientes a recibir los fondos compensados, salvo que el Anexo de Acuerdo establezca otro plazo. La Empresa facilitará al Creador un breve desglose del importe recibido y de cualquier deducción.

5.3 Cada parte asumirá sus propias comisiones de pago, salvo que el Anexo de Acuerdo disponga otra cosa.

5.4 El Creador es el único responsable de sus obligaciones fiscales. La Empresa no retendrá impuestos en nombre del Creador.

6. Confirmaciones del Creador y código de conducta

6.1 El Creador confirma que los datos indicados en los Datos del Creador son exactos, que puede celebrar este Acuerdo y que tiene 18 años o más, o que un padre, madre o tutor legal ha firmado este Acuerdo más abajo.

6.2 Al producir contenido conforme a cualquier Anexo de Acuerdo, el Creador se compromete a:

• (a) entregar contenido que cumpla las especificaciones y los plazos del Anexo de Acuerdo;

• (b) mantener pleno control creativo sobre el formato, el estilo y la ejecución, siempre que el contenido final cumpla los requisitos indicados por la marca;

• (c) revelar claramente las colaboraciones pagadas conforme a las normas publicitarias aplicables (por ejemplo, el Código ASA/CAP, las directrices de la CMA, las directrices de la FTC o las normas equivalentes del país del Creador), incluida una etiqueta visible como #ad, #sponsored o «colaboración pagada»;

• (d) no tergiversar la marca, su producto ni a la Empresa, ni realizar afirmaciones falsas, engañosas o no demostradas;

• (e) no utilizar grabaciones, música, imágenes ni otros materiales que infrinjan la propiedad intelectual u otros derechos de terceros;

• (f) mantener una conducta profesional en todas las comunicaciones con las marcas y los representantes de la Empresa;

• (g) evitar conductas ilícitas, discriminatorias, de acoso, difamatorias, sexualmente explícitas o que razonablemente puedan dañar la reputación de la marca o de la Empresa al producir contenido conforme a este Acuerdo; y

• (h) comunicar sin demora cualquier conflicto de intereses (por ejemplo, un acuerdo existente con un competidor directo) antes de aceptar un Anexo de Acuerdo.

7. Propiedad intelectual y derechos de uso

7.1 El Creador conserva la titularidad del contenido que produce, sujeto a los derechos de uso concedidos a la marca y/o a la Empresa en el Anexo de Acuerdo correspondiente.

7.2 Las condiciones de licencia, los periodos de uso y los periodos de exclusividad se especificarán para cada acuerdo y no excederán lo acordado en el Anexo correspondiente.

8. Confidencialidad

Cada parte mantendrá confidencial toda información no pública que comparta la otra parte o un socio de marca (por ejemplo, condiciones del acuerdo, honorarios, productos aún no lanzados y estrategia de campaña) y no la divulgará a terceros sin consentimiento, excepto a asesores profesionales sujetos a un deber de confidencialidad o cuando la ley exija divulgarla.

9. Protección de datos

9.1 Cada parte cumplirá el UK GDPR y la Ley de Protección de Datos de 2018 (Data Protection Act 2018) en relación con los datos personales compartidos conforme a este Acuerdo.

9.2 La Empresa utilizará los datos personales del Creador para prestar este servicio, proponer y organizar acuerdos y efectuar pagos, y solo los compartirá con una marca según lo dispuesto en la cláusula 2.3. La Empresa los protegerá y no los venderá.

10. Duración y terminación

10.1 Este Acuerdo no tiene una fecha de finalización fija ni vence con el paso del tiempo. Seguirá vigente hasta que cualquiera de las partes lo termine mediante un preaviso escrito de 14 días conforme a la Sección 15 (Notificaciones).

10.2 Si, cuando se notifique la terminación, sigue activo un Anexo de Acuerdo conseguido por la Empresa, este Acuerdo no terminará hasta que ese acuerdo se haya «Completado», pese al preaviso de 14 días. «Completado» significa la fecha que sea posterior entre la fecha de finalización de la campaña indicada en el Anexo y la fecha en que el Creador haya recibido el pago íntegro.

10.3 La terminación de este Acuerdo no afectará a: (i) las comisiones ya adeudadas por acuerdos conseguidos antes de la terminación; (ii) las obligaciones de cualquier Anexo de Acuerdo activo, que seguirán vigentes hasta que ese acuerdo se haya Completado; ni (iii) las cláusulas 3.4 y 3.6 respecto de las marcas a las que se presentó al Creador antes de la terminación.

10.4 Cualquiera de las partes podrá terminar este Acuerdo con efecto inmediato mediante notificación escrita si la otra parte comete un incumplimiento sustancial y no lo subsana dentro de los 14 días siguientes a recibir una notificación escrita que exija su subsanación. La Empresa podrá suspender o terminar este Acuerdo de inmediato si el Creador incumple sustancialmente la cláusula 6.2.

11. Limitación de responsabilidad

11.1 La función de la Empresa se limita a presentar y facilitar oportunidades. Salvo que un Anexo de Acuerdo disponga otra cosa, la Empresa no es parte del contrato subyacente con la marca ni responde por el impago, incumplimiento o conducta indebida de una marca.

11.2 Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por daños indirectos, incidentales o consecuenciales derivados de este Acuerdo.

11.3 Nada de lo dispuesto en este Acuerdo limita o excluye la responsabilidad de cualquiera de las partes por fallecimiento o lesiones personales causados por negligencia, por fraude o declaración fraudulenta, ni por cualquier otra responsabilidad que no pueda limitarse o excluirse conforme al derecho inglés.

11.4 Sin perjuicio de la cláusula 11.3, la responsabilidad total de la Empresa que surja de este Acuerdo o esté relacionada con él, ya sea contractual, extracontractual (incluida la negligencia) o de otro tipo, no superará el total de las comisiones que la Empresa haya recibido de los acuerdos del Creador durante los 12 meses anteriores a la reclamación.

12. Indemnización

El Creador indemnizará a la Empresa por las pérdidas y los costes razonables derivados de reclamaciones de terceros causadas por el incumplimiento por parte del Creador de la cláusula 6.2, el uso por el Creador de materiales que infrinjan derechos o las declaraciones falsas realizadas en contenido producido conforme a este Acuerdo.

13. Resolución de conflictos y ley aplicable

13.1 Las partes intentarán primero resolver cualquier conflicto de manera informal mediante conversaciones de buena fe.

13.2 Este Acuerdo se rige por las leyes de Inglaterra y Gales. Los conflictos que no se resuelvan de manera informal estarán sometidos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales.

14. Acuerdo íntegro y modificaciones

14.1 Este Acuerdo, junto con cualquier Anexo de Acuerdo firmado, constituye el acuerdo íntegro entre las partes sobre este asunto y sustituye cualquier conversación o acuerdo anterior, escrito u oral.

14.2 Cada parte confirma que no se ha basado en ninguna declaración que no figure en este Acuerdo, sin perjuicio de que nada de lo dispuesto en él excluye la responsabilidad por declaración fraudulenta.

14.3 Cualquier modificación de este Acuerdo deberá constar por escrito y ser acordada por ambas partes (basta con una confirmación por correo electrónico).

15. Notificaciones

15.1 Toda notificación conforme a este Acuerdo, incluida la notificación de terminación prevista en la Sección 10, deberá hacerse por escrito y enviarse por correo electrónico a la dirección del Creador indicada en los Datos del Creador y a la dirección que la Empresa comunique por escrito al Creador, o por otro medio escrito acordado por las partes.

15.2 Se considerará recibida una notificación: si se envía por correo electrónico antes de las 17:00 de un día hábil, ese mismo día; en caso contrario, el siguiente día hábil; si se envía por correo postal, dos días hábiles después de su envío.

16. Divisibilidad

Si alguna disposición se considera inválida, ilegal o inaplicable, las demás seguirán vigentes y las partes negociarán de buena fe para sustituirla por otra que alcance su propósito original de la forma más aproximada posible.

17. Renuncia

El hecho de que cualquiera de las partes no ejerza o retrase el ejercicio de un derecho no supondrá una renuncia a ese derecho, y el ejercicio único o parcial de un derecho no impedirá que vuelva a ejercerse.

18. Cesión

El Creador no podrá ceder, transferir ni subcontratar sus derechos u obligaciones conforme a este Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito de la Empresa. La Empresa podrá ceder este Acuerdo a un sucesor de su negocio, siempre que notifique al Creador por escrito.

19. Derechos de terceros

Este Acuerdo no concede derechos a ninguna persona que no sea parte en él y no se aplica la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999 (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).

20. Ejemplares y firma electrónica

Este Acuerdo podrá firmarse en ejemplares separados, incluso mediante firma electrónica. Cada ejemplar será un original y todos juntos constituirán un único acuerdo.

Firmas

Este Acuerdo no tiene una duración fija y seguirá vigente hasta que se termine conforme a la Sección 10.

En nombre de Vidfluencer (Aryan Khan y Jonathan Neill, que operan conjuntamente como Vidfluencer):

Jonathan Neill

Aryan Khan

Creador:

Nombre (en letra de imprenta): _____

Firma:

_____

Padre, madre o tutor legal (solo si el Creador es menor de 18 años):

Soy el padre, madre o tutor legal del Creador. Consiento este Acuerdo y me aseguraré de que el Creador lo cumpla.

Nombre (en letra de imprenta): _____

Relación con el Creador: _____

Firma:

_____